

《【문제2】 확인의 이익에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 확인의 이익의 의의, 일반 원칙, 요건, 구체적 양태

I. 문제의 제기

- 확인의 소는 원고의 법률적 지위의 불안을 제거하기 위하여 법원에 대하여 특정한 법률관계의 존부에 관한 판단을 구하는 소송이다. 확인의 소는 이행의 소나 형성의 소와 달리 대상에 제한이 없으므로, 소송제도의 남용을 방지하기 위해 확인의 이익이라는 특유의 소의 이익이 요구된다. 확인의 이익은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이며, 이를 결여한 소는 부적법 각하된다. 이하에서는 확인의 이익의 일반 원칙과 구체적 요건에 대하여 설명한다.

II. 확인의 이익의 일반 원칙

1. 대상의 적절성

- 확인의 소는 원칙적으로 권리 또는 법률관계의 현존하는 존부에 관하여만 허용된다. 단순한 사실관계, 과거의 법률관계, 미래에 발생할 법률관계에 대해서는 확인의 이익이 인정되지 않는 것이 원칙이다.

2. 방법의 유효·적절성

- 확인판결을 받는 것이 원고의 권리나 법률적 지위의 불안을 제거하는 데 가장 유효하고 적절한 수단이어야 한다. 만약 이행의 소를 제기할 수 있음에도 확인의 소를 제기하는 것은 원칙적으로 확인의 이익이 없다.

III. 확인 대상에 관한 요건

1. 법률관계의 확인

- 확인의 대상은 현재의 특정한 법률관계여야 한다. 따라서 단순한 사실관계(예 : 인영의 진정성립)는 확인의 대상이 될 수 없으나, 예외적으로 민사소송법 제250조에 따라 서면의 진정 여부를 확인하는 소는 허용된다.

2. 현재의 법률관계

- 현존하는 법률관계에 한정되므로, 과거의 법률관계는 원칙적으로 확인의 이익이 없다. 다만, 과거의 법률관계 확인이 현재의 법률상 분쟁을 해결하는 가장 유효한 수단인 경우(예 : 해고무효확인)에는 예외적으로 인정된다.

IV. 확인의 필요성에 관한 요건

1. 원고의 법률적 지위의 불안

- 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있어야 한다. 이는 피고가 원고의 권리를 부정하거나 원고의 지위와 양립할 수 없는 주장을 함으로써 발생한다.

2. 확인판결에 의한 불안 제거의 적절성

- 법원의 확인판결을 얻음으로써 원고가 처한 법률적 불안이 해소될 수 있어야 한다. 만약 확인판결을 받더라도 분쟁이 실질적으로 해결되지 않는다면 확인의 이익은 부정된다.

V. 확인의 이익의 구체적 양태

1. 이행의 소와의 관계

- 이행의 소를 제기할 수 있는 경우에는 직접 이행의 소를 제기하는 것이 분쟁의 종국적 해결 수단이 되므로 확인의 소는 부정된다. 이를 확인의 소의 보충성이라고 한다.

2. 국가를 상대로 하는 확인의 소

- 국가를 상대로 토지소유권 확인을 구하는 경우, 해당 토지가 미등기이거나 토지대장상 소유자 표시가 공란인 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에만 확인의 이익이 인정된다.

VI. 결론

- 확인의 이익은 확인의 소가 남용되는 것을 막기 위한 문지기 역할을 한다. 따라서 확인 대상의 적절성, 현재성, 보충성 등을 종합적으로 고려하여 판결의 실효성이 인정될 때에만 본안 판단으로 나아가야 한다. 확인의 이익이 없는 소는 소송경제 측면에서 부적법 각하하는 것이 타당하다.